

1514221-74.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156350/2021 - 70º D.P. VILA EMA, 18406273 - 70º D.P. VILA EMA, 1135/21/361 - 70º D.P. VILA EMA, 2156350 - 70º D.P. VILA EMA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514221-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514221-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156350/2021 - 70º D.P. VILA EMA, 18406273 - 70º D.P. VILA EMA, 1135/21/361 - 70º D.P. VILA EMA, 2156350 - 70º D.P. VILA EMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

GABRIEL CAMPOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", combinado com artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, porque no dia 9 de junho de 2021, por volta das 14h, na via pública da Rua Mocambos, altura do nº 111, viela 41, Sapopemba, nesta comarca e capital, GABRIEL CAMPOS, qualificado às fls.8 e 19,

agindo em concurso de agentes e envolvendo na atividade criminosa o adolescente Kauê Martins dos Santos, trazia consigo, guardava e vendia, para fins de tráfico, 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, com peso líquido total de 29,5 g (vinte e nove gramas e cinco decigramas) e 28 (vinte e oito) porções de maconha, com peso líquido de 61,7 g (sessenta e um gramas e sete decigramas) substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, apreendida, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 13, laudo positivo de constatação provisória de fls. 15/18, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em regular apreciação judicial da prisão em flagrante, esta foi homologada e foi deferida a liberdade provisória (fl. 39/41).

O réu foi notificado (fls. 80). Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 88/92), a denúncia foi recebida (fls. 93), o réu foi regularmente citado (fls. 140).

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é improcedente.

Os policiais civis ANDRÉ e RODRIGO, ouvidos em juízo, relataram que fizeram breve campana e visualizaram que o réu fazendo o encaminhamento de pretensos compradores até o traficante que seria o adolescente. Decidiram fazer a abordagem. O policial André se passou por usuário e o réu já perguntou "o que que vai". O policial Rodrigo se passou por comprador, aproximou-se do réu, o qual indicou a pessoa do adolescente que estaria com a droga. Logo a seguir abordou o adolescente, com o qual apreenderam os entorpecentes que estavam em uma sacola e vinte reais em dinheiro. Não viram Gabriel vendendo o entorpecente. Indagado, o réu confirmou que estava ali fazendo trabalho de campana para o tráfico, como olheiro, enquanto o adolescente confirmou a traficância.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria do delito. Disse que se dirigiu até o local para comprar entorpecente. Lá já estavam mais um grupo em uma roda fazendo uso de entorpecente. Deu vinte reais para Kaue e ele disse para esperar. Não quis ficar perto daquela roda e ficou no início da viela quando apareceu uma pessoa, que até então não sabia que era policial, perguntando onde poderia comprar maconha e indicou a pessoa do Kaue, logo a seguir apareceu outra pessoa, que até então não sabia que era policial, perguntando sobre onde poderia comprar droga. Nesse instante, foi abordado por esta última pessoa que se identificou como policial. Kaue foi abordado por aquela primeira pessoa. O grupo de pessoas saiu correndo e nenhum deles foi abordado. Não tinha droga consigo.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos de convencimento, de rigor a absolvição do réu.

Isto porque muito embora os indícios sejam significativos, as provas produzidas no curso da instrução não são suficientes a ensejar um seguro decreto condenatório. De fato, a confissão informal não foi confirmada e os policiais não presenciaram ato de comércio por parte do réu, nem que ele estivesse na posse do entorpecente ou que estivesse em conluio com o traficante, muito embora as circunstâncias sejam suspeitas, indicando que sua versão prestada em juízo merece ser ponderada pelo teor do que foi produzido na instrução.

Desse modo, a ação não pode ser julgada procedente em razão da falta de provas suficientes quanto à efetiva conduta do réu.

Portanto, não estando perfeitamente esclarecida a dinâmica dos fatos, cabível a absolvição por falta de provas seguras para condenação, o que se justifica pelo princípio do "in dubio pro reo".

Tal se dá porque, como sempre é bom frisar, a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame e infante contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, o que, insista-se, não ocorreu no caso sub judice, daí porque, inevitável a improcedência da ação.

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER o réu GABRIEL CAMPOS de estar incurso do artigo 33, "caput", combinado com artigo 40,

inciso VI, da Lei 11.343/06 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. PRIC.

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA